立契約人 甲方：和境心見社區

乙方：永佳捷科技股份有限公司（統一編號：９０４９３１１９）

茲因甲乙雙方就電梯設備保養.檢修事宜，同意訂定本契約，議定條款如后，並相互遵守條款約定。

第一條：保養電梯

廠牌	機型	台數	保養方式	保養費用
永佳捷	P10-700 CO-90 18S	4	半責，1 次/每個月	$5,000/台
永佳捷	P10-700 CO-90 19S	2	半責，1 次/每個月	$5,200/台

保養電梯所在地址: 桃園市龜山區樂善里 5 鄰文桃路 147-2 號

第二條:維修保養期間

合約期間自民國 115 年 03 月 01 日起至民國 117 年 02 月 29 日止。

第三條:維修保養資格

一、乙方係領有中央主管建築機關核發登記，得從事昇降設備安裝或維護保養並具有專業技術人員之專業廠商。

二、乙方維護保養人員均符合「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」，具有昇降設備裝修技術士資格。

第四條：保養費用

一、於保養期間甲方社區電梯之保養費用及營業稅，每月應付給乙方新台幣 $30,400 元整(含稅)，保養台數共 6 台，乙方每月應收總金額合計 $30,400 元整。

二、如甲方就合約期間保養費預為給付，乙方亦提供多元支付方式，各期付款金額及支付方式請參考附件一「付款金額及支付方式」。

第五條：保養責任及維護事項範圍

一、乙方每月應定期派遣技術人員就保養電梯進行點檢、潤滑、調整電梯部件等相關維保作業，保養項目詳如附件二維護紀錄表，但車廂內、各樓層乘場門之裝潢、車廂地板之日常清潔、打蠟等由甲方自理。

二、前項定期維保養工作由乙方於正常上班日實施，如甲方另行指定非上班之特定時段進行保養，需視乙方人力資源，且調派時段所增加之人力成本及保養費用亦由双方另行商議。惟乙方提供 24 小時全天候應急救援服務，不受前述保養時間之限制，並應於接獲通知後即刻派遣技術人員到場救援。

三、乙方實施維修保養作業前，甲方協助通知住戶保養作業進行時段；於實

施保養期間，甲方配合停止使用並淨空電梯，以利維保作業進行；於保養完成後雙方應當場依附件二維護紀錄表進行確認，確認保養內容合乎紀錄表項目內容後，甲方代表人或其授權代表應於乙方提供之單據簽認。

四、若因甲方未提供前項必要協助，致乙方保養人員至現場後，保養作業未能順利進行或致生阻礙；或於保養作業完成後，甲方拒絕簽認完工單據，乙方得依簽到表、維護紀錄表或其他證據佐證完成保養作業時；上述情形均視同保養作業已完成。

五、維護基準以乙方進場總檢查書面報告，乙方應於本合約簽訂後，進行本合約標的物現況功能免費總檢查，於三十日內交付書面報告給予甲方，並以此報告標準為維護基準，所列舉之缺失修復工料由乙方估價並經甲方同意後方可施工。

第六條：零件、耗材供應：

一、電梯於正常使用中，於附件三「免費更換項目表」所列零部件之自然耗損，均由乙方無償更換。除此之外其他零部件或機件(諸如主機、主鋼索、電子基板、軸承、電纜等)，若有故障、損換或需汰換之虞，乙方將提供甲方專業檢查意見，及應更換機件之報價，經甲方同意後始為更換。

二、於前條以外情形，如甲方不當使用或自行修改、加裝其他配件或原有設備設計或品質瑕疵，或有天災、地變、戰爭、暴動等不可抗拒之情事，或生前條但書情事，經乙方出具應予更換之建議，經甲方拒絕，致保養電梯造成人員傷亡或財物損失時，乙方不負任何損害賠償責任。

三、因不可歸責乙方事故發生時，致有人員受困、電梯故障之情事時，乙方於接獲甲方通知時，仍應立即派遣技術人員協助排除、援助，惟因此所生之費用，包括但不限於：更換之料材及人工費用等，乙方得向甲方收取之。

四、乙方或其受僱人員因使用或維修之疏失，致生甲方蒙受財物損失或人員傷亡，經第三公正單位鑑定或政府機關判定後，乙方應負修繕及賠償責任。鑑定或裁判費用由過失一方負擔之。

五、於得加裝樓層管控裝置之昇降機內，甲方如欲委託乙方安裝個別樓層管控裝置時，除需另行付費外，甲方就該裝置致生之爭議或訴訟均應自行負責，致生乙方損害時，甲方亦需賠償之。

第七條：年度安全檢查

一、依建築法第七十七條之四、「建築物昇降設備管理辦法」相關規定，甲方應定期向主管建築機關或其指定之檢查機構、團體申請電梯年度安全檢查，且經檢查合格取得使用許可證後，始得使用。

二、依前述法規要求，甲方應自行或委託乙方向代檢機構申請「昇降設備使用許可證」，建築物逾15年以上年限者每年需申請2次，其申請費用及檢驗費用由甲方支付。(許可證費用：NT2,000/台)

三、若因甲方因素致無法取得「昇降設備使用許可證」時，包括但不限於：甲方未配合檢查或未給付檢查費用予官方、未提供必要文件、經主管機關告知缺失後仍未改善等情事，乙方得以免責。

第八條：電梯意外責任保險

乙方依法令規定，於保養期間就本約所定保養電梯，均投保電梯意外責任保險，投保所需費用由乙方負責，於年度保險期間最高累計理賠金額為新台幣1億2千萬元，其理賠項目及項目最高理賠金額詳如附件四保單。惟實際理賠金額，仍依承保產險公司理賠認定結果為準。

第九條：契約終止事由及效果

一、合約存續期間任一方不得未經他方同意，任意解除、終止合約，或將保養維護作業委由第三人實施，有違者他方得終止合約，並得請求懲罰性違約金，其金額等同自違約日起至合約期滿之應付保養費。

二、乙方若未於指定時段提供保養服務，經甲方書面催告，於催告期滿後，仍未改善者，甲方得終止本合約，並得請求懲罰性違約金，其金額等同自違約日起至合約期滿之應付保養費。

三、甲方如未給付各項費用，經乙方書面催告，於催告期滿後，仍未清償者，乙方得終止本合約，並得請求懲罰性違約金，其金額等同自違約日起至合約期滿之應付保養費。

四、合約經終止後，乙方依法不得就保養電梯進行維修保養作業，亦不負維修保養責任。

第十條：其他管理事項

一、甲方依「建築物昇降設備管理辦法」為升降設備管理人，於日常使用電梯期間，應避免第三人破壞、不當使用或無故進入機房等危險區域。

二、乙方提供燈泡更換服務期間，限於保養期間，以不影響保養品質為前提，甲方若需更換服務應事先通知乙方欲更換之數量及種類，如更換數量過多，或更換燈具及施工環境有危險之虞，乙方保養員得予拒絕之。

第十一條：合約期間

一、本合約期間如第二條規定期間，倘任一方期滿不欲續約或欲變更契約之內容者，應於契約期間屆滿前一個月，以書面通知他方，若未通知本契約按原內容自動延長一年，其後效力亦同。

二、合約期間任一方若有代表人、負責人變更，或住戶搬遷、保養人員異動，均不影響合約效力，亦不構成拒絕履約之正當事由。

第十二條：送達

一、本合約之通知均以書面為之，送至下列地址，若任一方地址有變更者，應立即以書面通知他方，並以最後變更通知生效之地址為準。

二、一方書面通知寄至下列地址，或以其後變更生效之地址，即生送達之效果，縱有拒絕送達、投遞不成者，仍視為送達生效，生效日以第一次投遞日為準。

三、送達地址：

甲方：桃園市龜山區樂善里 5 鄰文桃路 147-2 號

乙方：桃園市桃園區龍壽街 195 號

第十三條：合意管轄

因本契約而所發生的訴訟，雙方合意以台北地方法院為第一審管轄法院。

第十四條：契約審閱、簽定:

一、本契約由乙方擬定具體條文草案，於簽訂七日前，已先行提交甲方閱覽，俾使甲方完全知悉條文內容。

二、合約效力係以簽定書面契約內容為準，並取代先前雙方口頭協議、往來書面溝通。

三、本合約附件亦屬合約之一部份。

四、本契約壹式兩份，雙方各執壹份為憑，印花各自貼足。

第十五條：保密與個資保障

雙方就簽約內容及因此知悉之個人資訊均需保密，甲方同意乙方於合約進行期間，於履約或執行業務範圍內，得保存及正當使用所悉個資。

立契約人(甲方)：和境心見社區
負責人:
地址: 桃園市龜山區樂善里 5 鄰文桃路 147-2 號
連絡電話:
統一編號:

立契約人(乙方):永佳捷科技股份有限公司
負責人: 許作名
地址: 桃園市桃園區龍壽街 195 號
連絡電話:03-4980-850
營利編號:90493119

中華民國　　年　　月　　日

附件一：付款金額及支付方式

一、 付款金額

繳款期	月繳	季繳	半年繳	年繳
應付金額	$30,400			

二、 付款方式

□現金繳納：由乙方契約人員至甲方處所收款。

■電匯付款：甲方匯款至乙方收款行帳戶，明細如下

電匯銀行	中國信託商業銀行(大直分行)
戶　　名	永佳捷科技股份有限公司
帳戶號碼	119540125608

□ 超商付款

三、 甲方發票明細

發票抬頭	
營利事業統一編號	
發票地址	

附件二：保養維護紀錄表

Masada 永佳捷科技

永佳捷科技股份有限公司 MASADA TECHNOLOGY CO.LTD

<B14>建築物昇降機維護保養紀錄表　　用途 □一般 □緊急 □其他

管理人姓名		地　址	□□□□□
建築物名稱		建 築 物 地　址	□□□□□
昇降機統一編碼	□ - □□□ - □□□□□ - □□	維 護 編 號	

專業廠商登記字號:40B1000538.　業務諮詢電話:(02)85012501　傳真專線 (02)85012826　故障報修專線:0800-803-666

維護保養狀況作業記號　√確認正常　○ 已檢修調整　Δ已損耗再觀察　×不良或損壞需更換　/無此項目

項目	序號	維護保養狀況/号机	#	#	#	#	項目	序號	維護保養狀況/号机	#	#	#	#
每次保養	1	與管理負責人洽詢運轉情形					半年點檢	34	配重器.補償鏈安全距離確認				
	2	有無故障紀錄及排查故障码						35	超載檢出裝置的機能檢測				
	3	電動機.捲揚機.齒輪.軸承運轉及導向輪磨耗狀況點檢						36	調速機鋼索、張力輪及配重錘的垂直度、安全距離確認				
	4	電磁煞車器的動作確認點檢					每年點檢	37	控制盤保險絲.接線鎖付點檢				
	5	機械室的清潔整備						38	導軌接頭及支架螺丝點檢				
	6	車廂操作盤.開關.按鈕功能確認.方向及位置信號燈正常						39	電磁煞車器分解整備,並運行點檢、動作正常無誤				
	7	車廂照明及通風點檢						40	車廂緊急制動裝置點檢				
	8	緊急呼叫對外通信.應急燈裝置功能確認						41	移動電纜的檢查(有無扭曲.破損现象)				
	9	車廂門安全履.導線.ORS點檢						42	車廂、配重懸吊輪 (2:1懸掛)				
	10	遠程監控系統通信是否正常					緊急昇降用機	43	緊急運轉標誌及功能確認				
每月保養	11	各層樓著床水平.開關門狀況						44	緊急用電源點檢				
	12	乘場按鈕及方向樓層顯示狀況						45	車廂召回避難樓層裝置及動作確認				
	13	乘場門連動裝置 連鎖開關 DR-SW接點.自閉力點檢					殘障用昇降機	46	主操作盤點字標示.語音系統及輪椅乘座的操作盤				
	14	層門HANGER、EX ROLLER點檢						47	各樓層幅圖觸覺點檢				
	15	層門地檻清潔.門滑块磨耗確認						48	各樓層殘障用導引標誌點檢				
	16	車廂地檻與層門地檻間隙點檢						49	車廂門光電感應裝置確認				
	17	車廂門驅動.連動機構.開關點檢						50	後視鏡及扶手裝置固定狀況				
	18	車廂壁板天井.車廂門地檻清掃					無機房昇降機	51	工作平台之設置				
	19	機坑清潔. 照明.安全開關檢點						52	動力遮斷下之救援裝置				
	20	井道機坑上,下極限開關確認						53	低速運轉安全裝置				
每季度(3個月)點檢項目	21	控制盤的清潔.通風點檢確認						54	火災復歸避難層裝置確認				
	22	ALP功能.運轉動作正常確認.						55	乘場門具防火性能				
	23	牽引機驅動輪.牽引機油量點檢					維護保養結果報告		維護員 ：　　證號:			主管審核	
	24	車廂上及昇降道的清潔點檢							維護日期：　年　月　日				
	25	導滑GUIDE SHOE磨耗或GUIDE ROLL運轉點檢							□ 建築物昇降設備組件耐用基準參考表 未變更,沿用上個月表格, 不再重複檢附.				
	26	救出口MHS動作安全確認							報告:				
	27	車廂.配重油壺給油油量確認											
	28	位置檢出器點檢										客戶簽章	
	29	車廂上的各安全開關確認											
	30	油壓緩衝器的油量及機能點檢							親愛的顧客:謹遵守內政部頒佈之昇降設備管理辦法規定,按月實施保養並做成紀錄,由管理人及專業廠商各執一份,請客戶妥善保存備查 安全許可證到期二個月內將通知申请检查				
每半年	31	調速機的機械作動靈活確認											
	32	車廂載重及用途標誌點檢											
	33	主、配重鋼索張力及磨耗點檢							**年度安全許可證：　年　月　日 到期**				

第一頁：公司留存　　第二頁：客户收存　　保存期限:一年　　編號:YJ-GB001　　版次:M1

附件三：半責式免費更換項目表

1. 主接觸器鎳路線
2. 主接觸器碳刷
3. 主接觸器主接點
4. 主接觸器石綿蓋.
5. 主電源指示燈泡.
6. 控制迴路閘刀開關.
7. 保險絲.
8. 雜訊消除電容器.
9. 繼電器清潔器.
10. 電腦記憶電池.
11. 插座接點.
12. 走行計時器.
13. 樓控盤鍊條.
14. 樓控盤補助張力惰輪.
15. 樓控盤移動電纜.
16. 樓控盤減速機油標尺.
17. 馬達風扇啟動電容器.
18. 馬達旋轉把手.
19. 捲揚機油標尺.
20. 剎車開放把手.
21. 剎車器目盛板.
22. 煞車器壓縮彈簧.
23. 調速機接點.
24. 日光燈啟動器.
25. 日光燈管.
26. 日光燈燈座.
27. 緊急照明燈泡.
28. 緊急照明燈座.
29. 對講機喇叭.
30. 操作盤提桿把手
31. 波形開關.
32. 車廂門安全履橡皮檔.
33. 車廂門馬達碳刷.
34. 超載蜂鳴器
35. 主鋼索張力彈簧.
36. 主鋼索吊桿插梢.
37. 主鋼索鑄鐵摩擦座.
38. 鋼帶輪張力檢出彈簧.
39. 鋼帶輪檢出開關.
40. 照明開關
41. 電源插座.
42. 超載開關.
43. 按鈕塑膠框.
44. 門開關保護蓋.
45. 24V 指示燈泡.
46. 指示燈座.
47. 指示燈罩.
48. 乘場門導滑塊.
49. 配重鐵塊押板.
50. 導滑器油芯.
51. 導滑器吸油棉.
52. 導軌油.
53. 導軌托架油漆.
54. 極限開關搖擺輪.
55. 緩衝器油.
56. 導軌底座油嘴
57. 緩衝器彈簧.
58. 點檢燈.
59. 機坑安全開關.
60. 絕緣墊木
61. 不織布
62. 壓著端子.
63. 螺絲.螺絲帽.墊片.
64. 黃油.
65. 潤滑油.
66. 砂布.膠布.抹布.
67. 震動儀器紀錄紙.
68. 掃把.
69. 畚箕.
70. 馬生油.
71. 燈罩.
72. 燈頭.
73. 燈泡.
74. 手套.
75. 毛刷.

附件四 ：(保單置放處)

兆豐保險
Chung Kuo Insurance

產品責任保險投保證明書

保(批)單號碼： 0212 第 14PDL00115 號

被 保 險 人 ： 永佳捷科技股份有限公司

被保險產品 ： 客貨電梯保養及維修(非機械式停車)

保 險 期 間 ： 自民國 114 年 03 月 25 日 12 時起
至民國 115 年 03 月 25 日 12 時止

保 險 金 額 ：

每一個人身體傷害 ： NT$ 3,000,000.00

每一意外事故身體傷害 ： NT$ 30,000,000.00

每一意外事故財物損失 ： NT$ 2,000,000.00

保險期間內累計保險金額： NT$ 120,000,000.00

兆豐產物保險股份有限公司

中華民國 114 年 03 月 17 日 立

本文件僅供投保證明之用，並非保證保單之有效性。
有關投保之項目、保障範圍以及保單效力，以本公司實際承保之內容為準。

113.04版